PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES

REPUBLIQUE ... Travail-Démocratie-Paix

DECRET N° 78/288 /du 14 AVRIL 1978

PORTANT CREATION ET ATTRIBUTION DE L'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (A.N.A.C.)

INAC

LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE DU PARTI, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU L'Acte Fondamental du 5 Avril I977 ;

VU la Convention relative à l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (O.A.C.I) signée à Chicago le 7 Décembre I944 ;

VU La Convention de Saint-Louis du Sénégal portant création de l'ASECNA notamment en ses articles 2, 10, 12 ;

VU le Décret n° 70/80 du 28 Mars I970 relatif à la dénonciation du contrat particulier passé avec l'ASEENA le 6 Juillet I960 ;

VU le Décret n° 70/81 du 28 Mars I970 portant création du Secrétariat Général à l'Aviation Civile-(S.G.A.C) ;

VU l'Acte n° 005/PCT du I9 Mars I977 portant création du CMP et fixant ses attributions ;

VU l'Acte n° 001/PCT/CMP du 3 Avril I977 fixant l'organisation et la structuration du CMP ;

VU le Décret n° 77/165 du 5 Avril I977 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU le Décret n° 78/286 du 14/4/1978 portant organisation du Ministère des Travaux Publics et des Transports (M.T.P.T.);

VU L'Ordonnance n° 035/77 du 28 Juillet I977, relative à l'exercice du Pouvoir reglementaire en République Populaire du Congo ;

Sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU

D E C R E T E :

T I T R E I : DEFINITION -COMPETENCES

ARTICLE 1er: Il est crée un Etablissement Public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Agence Nationale de l'Aviation Civile (A.N.A.C.).

ARTICLE 2 : Le Secrétariat Général aux Travaux Publics et aux Transports est l'organe de tutelle du Ministre des Travaux Publics et des Transports sur l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.

.../...

T I T R E II : A T T R I B U T I O N S

ARTICLE 3.- L'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargée de :

- Appliquer la politique aéronautique en République Populaire du Congo conformément à la règlementation en vigueur.

- Fournir les données météorologiques indispensables aux navigateurs aériens et aux divers secteurs de l'Economie Nationale.

- Exécuter l'entretien des infrastructures aéronautiques.

T I T R E III : ORGANISATION DES SERVICES

ARTICLE 4.- L'Agence Nationale de l'Aviation Civile se compose de :

1- Une Direction Générale
2- Une Direction de la Navigation Aérienne
3 -Une Direction de la Météorologie
4- Une Direction des Bases Aériennes
5- Une Direction Administrative et Financière
6- Un Service de Caisse.

Les Directions et Services se subdivisent en services, divisions et sections.

ARTICLE 5.- Le Directeur Général exécute les instructions du Secrétariat Général aux Travaux Publics et aux Transports en matière d'Aviation Civile.

Il assure toute correspondance sous le couvert du Secrétariat Général avec les organismes aéronautiques et météorologiques internationaux.

Il est l'ordonnateur principal du Budget de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 6.- La Direction de la Navigation Aérienne :

Elle est chargée dans la limite du Territoire National, de l'assistance aux aéronefs en vol en matière de la circulation aérienne, de l'information aéronautique, des recherches et sauvetage, des télécommunications.

Elle applique la règlementation et les accords internationaux

Elle est chargée en outre :

- de s'assurer de la conformité des titres de transport du personnel navigant (licences, brevets et autres qualifications).

- d'assurer le contrôle technique des aéronefs et des équipements de bord requis.

- d'assurer la formation du personnel navigant.

- d'assurer la coordination [illegible] des clubs aéronautiques.

.../...

CLE 7.- La Direction de la Météorologie :

Elle est chargée de l'observation des phènomènes atmosphériques, a concentation et de la diffusion des données d'observation, de leur e, de l'assistance à la navigation aérienne et maritime, de la prévision emps.-

Elle est chargée de fournir les renseignements météorologiques divers secteurs de l'économie.

CLE 8. - La Direction des Bases Aériennes :

Elle est chargée de l'éxécution des travaux et de l'entretien des tallations terminales, des pistes, des biens meubles et immeubles de ce Nationale de l'Aviation Civile.

ICLE 9.- La Direction Administrative et Financière :

Elle est chargée de :

- Assurer la coordination entre toutes les Directions dans le aine administratif.

- Etudier et présenter les projets des textes administratifs connant notamment les personnels (statuts, rémunération, reclassement).

- Etudier toutes les questions relatives aux contentieux.

- Gérer le personnel dans la limite des textes en vigueur.

-Elaborer le budget et tenir la comptabilité.

- Contrôler la gestion interne.

- Assurer les recouvrements.

TICLE 10.- Le Service de Caisse :

Il est chargé de :

- Toutes les opérations d'encaissement et de décaissement des ecettes et dépenses inscrites au Budget.

- Assurer la comptabilité de caisse.

TICLE 11.- Le Directeur Général et les Directeurs de Services de l'Agen- Nationale de l'Aviation Civile sont nommés par décret pris en conseil s Ministres sur propositon du Ministre de Tutelle.

TICLE 12.- Les Chefs de Services sont nommés par arrêté du Ministre de telle sur proposition du Secrétariat Général aux Transports et Travaux blics.

.../...

T I T R E IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 13.- Le Budget de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est alimenté par les redevances diverses versées par les usagers des installations aéronautiques, les emprunts, les dons et legs, et les subventions de l'Etat.

ARTICLE 14.- Les crédits nécessaires au fonctionnement de toutes ses Directions et Services sont inscrits au Budget Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.

ARTICLE 15.- Les produits divers de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile sont versés aux comptes ouverts à cet effet dans les Banques et au Trésor Public.

ARTICLE 16.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

ARTICLE 17.- Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Populaire du Congo.-

Fait à Brazzaville, le 14 AVRIL 1978

Par le Président du Comité Militaire du Parti, Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil des Ministres,

GENERAL JOACHIM YHOMBI-OPANGO.-

Le Deuxième Vice-Président du Comité Militaire du Parti, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Plan,

COLONEL LOUIS SYLVAIN-GOMA.-

Le Ministre du Travail et de la Justice, Garde des Sceaux,

ALPHONSE MOUISSOU-POUTI.-

Le Membre du Comité Militaire du Parti, Ministre des Travaux Publics et des Transports,

COMMANDANT MARTIN MBEMA.-

P. Le Ministre des Finances, en mission, Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,